沈阳建业建筑工程有限公司“4.08”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期：2021-07-07 来源：区应急局

2021年4月8日8时在沈阳市大东区榆林南路18号旭辉东宸府项目施工现场发生一起工人被车辆碾压的事故，事故导致一人死亡。事故发生后，大了由区应急局、区纪委监委、公安大东分局、区建设局、区总工会、前进街道办事处组成的事故调查组，并邀请区检察院开展事故调查工作。

一、事故发生单位概况

单位名称：沈阳建业建筑工程有限公司

成立日期：2010年12月15日 法定代表人：魏某

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：辽宁省沈抚新区金枫街75-1号0301

登记机关：辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局

注册编号：91210100564670982F

二、事故发生经过和事故救援概况

在调查组调查取证和询问有关人员的基础上，查明事故发生经过如下：

2021年4月8日8时在沈阳市大东区榆林南路18号旭辉东宸府项目施工现场发生一起事故。施工总包单位沈阳建业建筑工程有限公司雇用的砂土自卸北奔重汽自卸车）倒车上坡时由于驾驶员忽视瞭望将一名误入车道的女工撞到后碾压致死。事故发生后沈阳建业建筑工程有限公司积极开展救援工得到赔偿并取得家属的谅解。同时相关各有关单位和个人能够主动配合事故调查组开展事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

姓名：王某 性别：女 年龄：59

身份证号：

家庭住址：

伤害程度：死亡 致害方式：车辆伤害

（二）直接经济损失情况

1.死者的医疗及丧葬抚恤费用各项合计115万元。

2.善后处理费用：处理事故的事物性费用、清理现场费用、事故罚款各项合计30万元。

四、事故发生的原因和事故性质

在勘查取证和询问有关人员的基础上，对事故原因和性质分析如下：

（一）事故发生的原因

1、直接原因

辽DB9383的驾驶员在运送砂土倒车上坡作业时违反现场安全管理规定，忽视瞭望在没有安全管理人员指挥的情况下冒险作业是导致事故发生的直

2、间接原因

施工总包单位沈阳建业建筑工程有限公司对进场作业的驾驶员没有进行安全生产教育；没有在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示产管理人员没有及时制止违反操作规程的行为都是此次事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，沈阳建业建筑工程有限公司“4.08”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、责任的认定以及处理建议

基于以上对事故原因的分析，对相关责任单位和责任人的责任认定和处理意见如下：

（一）事故发生单位责任认定及处理意见

沈阳建业建筑工程有限公司对从业人员安全生产教育培训不到位；较大危险因素的生产经营场所未设立明显的警示标志，对事故发生负有责任。该民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十二条之规定，建议大东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项之款贰拾万元的行政处罚。

（二）对有关部门的责任认定及处理意见

经事故调查组调查政府各相关职能部门履行了法定的管理职能。

（三）有关人员责任认定及处理意见

1、邴某（身份证号：）系辽DB9383砂土自卸车驾驶员，于2021年4月8日在沈阳市大东区榆林南路18号旭辉东辰府项目工地作业时违反现场安指挥员的情况下冒险作业造成一起生产安全责任事故，事故导致一名工人死亡。建议公安机关依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款责任（重大责任事故罪：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的）。

2、高某系沈阳建业建筑工程有限公司项目负责人，未能严格履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三项之规定，建议大东区应急管理局和国安全生产法》第九十二条第一项之规定给予处上一年年收入百分之三十的罚款的行政处罚。

3、杨某系沈阳建业建筑工程有限公司安全员，未能严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项之规定，建议大东区应急管理局依国安全生产法》第九十三条责令沈阳建业建筑工程有限公司暂停或者撤销其职务。

六、事故防范和整改措施

沈阳建业建筑工程有限公司要认真落实安全生产主体责任，其主要负责人要切实完善本单位安全生产责任制及安全管理规章制度和操作规程，进一从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程；加大对从业人员的安全生产教育培训力度,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在措施以及事故应急措施，进一步加强作业现场安全检查工作，及时消除事故隐患，从源头上防范事故的发生。希望该单位严格按照事故处理“四不展一次彻底的安全生产整顿和大检查、大整改工作，举一反三地全面加强各项安全生产工作，切实落实各级人员的安全生产责任，有效避免事故的业建筑工程有限公司要加强对进场作业单位的日常管理，消除安全隐患杜绝事故发生。区建设局安监站要加强交叉作业的执法监管力度，加强安全隐患。

“4.08”事故调查组

2021年4月21日